

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6689/2542

ยชวนะ ปุคะวันช
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์คันทรี่ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 2 (ค่าจ้าง

ตามสัญญาจ้างแรงงานฉบับพิพาท จำเลยตกลงจ่ายเงินเดือนเดือนละ 65,000 บาท และเงินผลตอบแทนอีกเดือนละ 15,000 บาท ให้แก่โจทก์โดยจำเลยไม่จัดรถยนต์และค่าใช้จ่ายใดทางด้านรถยนต์ให้โจทก์ แต่เงินผลตอบแทนดังกล่าวต้องนำรวมเข้าเสมือนเป็นรายได้ที่ได้รับเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน เงินที่จำเลยจ่ายให้โจทก์อีกเดือนละ 15,000 บาท จึงเป็นเงินที่จำเลยจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานของโจทก์ในอัตราที่แน่นอนเท่ากันทุกเดือนทำนองเดียวกับเงินเดือน เงินผลตอบแทนที่จำเลยจ่ายแก่โจทก์ดังกล่าวจึงเป็นค่าจ้าง

(อร่าม หุตางกูร - พิมล สมานิตย์ - ธนะพัฒน์ แจ่มจันทร์) นอองนุช พ/ทศาล
แรงงานกลาง นายปกรณ์ รัตนพิทย์

นางสาวสุจิตรา พัฒนภักดี - ตรวจ

นายเกษมสันต์ วิลาวรรณ - ผู้ช่วยผู้พิพากษาฯ

นายเอกศักดิ์ ยันตรปกรณ - ย่อ

รุจิรา พิมพ์/ทาน

()

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ